Caso: ¿firmo o no firmo? Detecta las trampas de cuatro ofertas de contrato

Estudio de caso en grupos pequeños sobre cuatro ofertas de empleo y contratos con cláusulas problemáticas: falso autónomo, periodo de prueba abusivo, contrato temporal en fraude de ley y salario por debajo de convenio. El alumnado actúa como asesor laboral, detecta la irregularidad de cada oferta, la justifica con la norma y recomienda qué hacer.

DURACIÓN
55 min · 1 sesión

AGRUPACIÓN
grupos pequeños (3-4)

UNIDAD 6
El contrato de trabajo y tus derechos

MATERIALES
- Fichas de las cuatro ofertas de contrato (incluidas abajo, fotocopiables)
- Resumen de la jerarquía normativa, modalidades de contrato y reforma laboral 2021 proyectado
- Plantilla de dictamen del asesor (incluida abajo)
- Acceso a internet para consultar el SMI y modalidades vigentes (opcional)

ENCAJE CURRICULAR · **Saberes** RA3.a, RA3.b, RA3.c, RA3.d, RA3.e · **Comp. específicas** RA3 · **Comp. clave** CC, CCL

Planteamiento

La emoción de la primera oferta de empleo hace que mucha gente firme sin leer. Y firmar un mal contrato puede costar caro: cotizaciones que no se pagan, derechos que se pierden, despidos que salen gratis a la empresa. La Unidad 6 ha enseñado las notas de la relación laboral, las modalidades de contrato tras la reforma de 2021, la jerarquía normativa (ley, convenio, contrato) y el papel del SMI. Aquí lo aplicas como un asesor laboral al que cuatro personas le traen su oferta antes de firmar.

En grupos pequeños, sois la asesoría. Recibís cuatro ofertas, cada una con una trampa distinta de las que más se ven en el primer empleo. Vuestro trabajo es detectar la irregularidad, explicarla con la norma en la mano y recomendar a cada persona qué hacer: firmar, negociar o no firmar. No vale “esto está mal”; hay que decir por qué y según qué regla.

Un contrato no es un trámite: es el documento que define qué te pueden exigir y qué te tienen que garantizar durante años. Leerlo entero antes de firmar es el primer derecho que ejerces como trabajador.

Objetivos didácticos

- Reconocer las notas de la relación laboral por cuenta ajena y detectar el falso autónomo.
- Identificar las modalidades de contratación vigentes y los fraudes de ley más comunes.
- Aplicar la jerarquía normativa para comprobar si una oferta respeta ley y convenio.
- Validar la legalidad del periodo de prueba y del salario frente al SMI y el convenio.
- Emitir una recomendación argumentada como asesor laboral.

Pasos

1. **Encuadre (5 min).** El profesor recuerda las notas de la relación laboral (ajenidad, dependencia, retribución), las modalidades de contrato tras la reforma de 2021, el SMI vigente y la jerarquía ley-convenio-contrato.
2. **Reparto y lectura (10 min).** Cada grupo recibe las cuatro ofertas y las lee. Identifica en cada una la modalidad que dice ser y las condiciones esenciales.
3. **Detección de la trampa (20 min).** Para cada oferta, el grupo señala la irregularidad, indica qué norma incumple y por qué (no basta la intuición).
4. **Dictamen y recomendación (15 min).** Redactan un dictamen breve por oferta con la recomendación: firmar, negociar (qué cláusula) o no firmar (por qué), y qué riesgo asume el trabajador si firma sin cambiar nada.
5. **Puesta en común (5 min).** Se contrasta oferta por oferta. El profesor confirma la irregularidad y la consecuencia legal de cada una.

Las cuatro ofertas (fotocopiables)

Oferta A — "Colaborador autónomo"

Te ofrecen trabajar en exclusiva para una empresa, con su horario, en sus instalaciones y con sus herramientas, pero te piden que te des de alta como autónomo y emitas facturas en vez de firmar un contrato laboral. "Así ganas más", te dicen.

Oferta B — El periodo de prueba eterno

Contrato indefinido para un puesto de técnico, pero con un **periodo de prueba de un año**. Durante ese año, dicen, te pueden despedir sin indemnización "para ver si encajas".

Oferta C — El temporal que se repite

Te ofrecen un contrato temporal "por circunstancias de la producción" de tres meses, ya van a ser tu tercer contrato temporal seguido en el mismo puesto y misma empresa, para una tarea que es claramente habitual y permanente del negocio.

Oferta D — El salario "ajustado"

Jornada completa de 40 horas semanales por un salario mensual inferior al SMI vigente, alegando que "es lo que hay para empezar" y que el convenio del sector "no se aplica a los nuevos".

Plantilla de dictamen del asesor

```
═══════════════════════════════════════════
 DICTAMEN · Oferta ___
═══════════════════════════════════════════
 Modalidad que dice ser: ......................
 Irregularidad detectada: .....................
 Norma que incumple (ET / convenio / SMI): ....
 Riesgo para el trabajador si firma: ..........
 RECOMENDACIÓN (firmar / negociar / no firmar):
   ......................................
═══════════════════════════════════════════
```

Criterios de evaluación

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	PESO
Detección de la trampa	Identifica correctamente la irregularidad de cada oferta	30 %

Fundamento normativo	Cita la norma o principio que se incumple	30 %
Análisis del riesgo	Explica qué pierde el trabajador si firma	20 %
Recomendación	Propone una salida realista y razonada	20 %

Variantes y extensiones

- **Variante oferta limpia.** Añadir una quinta oferta correcta para comprobar que el grupo no "ve trampas" donde no las hay.
- **Variante negociación en vivo.** Dos alumnos representan la oferta B: uno como empresa, otro como trabajador asesorado, y negocian el periodo de prueba ante la clase.
- **Conexión con la Unidad 7.** El falso autónomo de la oferta A enlaza con qué prestaciones de la Seguridad Social pierde quien no cotiza por cuenta ajena.

FICHA DE ACTIVIDAD

Solución orientativa

Para el profesorado: pasos de la resolución del ejercicio.

1. **Oferta A · falso autónomo.** Hay dependencia (horario, instalaciones y herramientas de la empresa) y ajenidad (trabaja en exclusiva y para ella): es una relación laboral por cuenta ajena (art. 1.1 ET), la llamen como la llamen, y la ley la presume (art. 8.1 ET). Pedirle que se dé de alta como autónomo es un fraude de ley: pagaría su propia cuota y se quedaría sin vacaciones pagadas, sin paro y sin indemnización por despido, así que «ganas más» es falso. **No firmar.** Si ya trabaja así, puede denunciarlo ante la Inspección de Trabajo o demandar para que se reconozca la relación laboral.
2. **Oferta B · periodo de prueba.** Un año supera el máximo. Si el convenio no fija otro, son 6 meses para técnicos titulados y 2 para el resto, o 3 en empresas de menos de 25 trabajadores (art. 14.1 ET). Lo que pase de ese máximo no vale: superado, un cese sin causa ya es un despido, con su indemnización. **Negociar** que el periodo se ajuste al convenio, y recordar que mientras dura se trabaja con todos los derechos.
3. **Oferta C · temporal en fraude de ley.** El contrato por circunstancias de la producción solo cubre un aumento ocasional de actividad o un desajuste temporal de plantilla (art. 15.2 ET), no una tarea habitual y permanente. Si la causa no es real, quien se contrata así adquiere la condición de fijo (art. 15.4 ET); no hace falta llegar a los 18 meses en 24 del art. 15.5. **No firmar otro temporal:** pedir un contrato indefinido y, si no lo dan, reclamar la condición de fijo.
4. **Oferta D · salario por debajo del mínimo.** A jornada completa nadie puede cobrar menos del SMI: 1.221 € brutos al mes en 14 pagas en 2026 (RD 126/2026). Y el convenio del sector obliga a todas las empresas y personas trabajadoras de su ámbito, también a las recién contratadas (art. 82.3 ET). La cláusula es nula y se sustituye por el salario del convenio (arts. 3.1.c y 9.1 ET). **No firmar así:** exigir el salario de su categoría; si ya cobra menos, puede reclamar las diferencias del último año (art. 59.2 ET) y denunciarlo ante la Inspección.

Material abierto de profedeeconomia.es · Licencia Creative Commons BY-NC-SA · Currículo LOFP